

Retail & E-commerce

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Las tiendas online y físicas tratan datos masivos de clientes: historial de compras, ubicación, preferencias y métodos de pago. La Ley 21.719 exige consentimiento explícito, transparencia en el uso de cookies y canales ágiles para el ejercicio de derechos.

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas <i>Sin dilaciones indebidas</i> a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Consentimiento explícito en la tienda

El consentimiento debe ser libre, específico, informado y otorgado mediante acción clara. Se acabó el consentimiento tácito: cada finalidad requiere aceptación por separado.

2. Cookies y banners web

Los banners deben ofrecer botones iguales para Aceptar, Rechazar y Configurar. Cero casillas pre-marcadas por defecto.

3. Derechos ARSOP para el cliente

El comprador puede acceder, rectificar, suprimir, oponerse y portar sus datos mediante canales que el retailer debe responder sin dilaciones indebidas.

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Si la empresa no corrige la falla ordenada por la Agencia dentro de 60 días, la multa recibe un **recargo del 50%**. En grandes empresas que reinciden, las multas pueden alcanzar hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas <i>Sin dilaciones indebidas</i> a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Checklist de adecuación

1. Inventario RAT

Mapear datos de clientes, suscriptores y leads.

2. Banners de cookies

Auditar cumplimiento de botones iguales.

3. DPA con pasarelas de pago

Contratos con procesadores de tarjetas.

4. Protocolo de brechas

Definir responsable y comunicación a clientes.

5. Canales ARSOP

Habilitar autogestión de datos en la cuenta de cliente.

Fuente oficial

Ley 21.719 — BCN idNorma=1209272.